

تاریخ:

شماره:

قرارداد خرید اعتباری

مقدمه

۱. بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری پاداش، با مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار اعتبار دهنده" نامیده می شود:

نام کارگزار اعتبار دهنده: کارگزاری پاداش (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹
به نمایندگی آقایان: قاسم عاشوری (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) و سعید متین راد (نایب رئیس هیأت مدیره)	شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۶۷۵۵۰
براساس روزنامه رسمی شماره: ۲۲۸۳۴	مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸	دورنگار: ۰۲۱-۵۸۷۱۸
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ واحد ۱۷	کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
سایت اینترنتی: info@padash.ir	

و مشتری حقیقی یا حقوقی با مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

* مشتری حقیقی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت:
کدپرسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کدملی:
تلفن همراه:	تلفن ثابت:
تلفن محل کار:	پست الکترونیکی:
نام و کدبانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس منزل و کدپستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: نام و نام خانوادگی / شرکت: کدملی / شناسه ملی:	
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن ثابت:
آدرس و کدپستی:	
مستندات نمایندگی:	

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			شرکت کارگزاری پاداش اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹ پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

* مشتری حقوقی:

شرکت:	شناسه ملی:
شماره ثبت شرکت:	نمایندگان قانونی:
تلفن:	نمابر:

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "سازمان"، بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس تهران"، شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس ایران"، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه ایران اختصاراً "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی"، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون"، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس تهران و فرابورس ایران، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً "مقررات" نامیده شده‌اند.

۳. دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص، در این قرارداد "دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، اختیار کارگزار در تخصیص اعتبار به مشتری صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (با درآمد ثابت، در سهام و مختلط) در بورس و بازارهای اول، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.

تصریح ۱: اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب مشتری منظور نخواهد شد.

تصریح ۲: چنانچه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات، اوراق بهاداری که می‌توان مطابق این قرارداد برای خرید آنها اعتبار تخصیص داد، تغییر کند، تغییرات مزبور در خصوص موضوع این ماده نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۲ – مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

تصریح: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به بازپرداخت کلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد به کارگزاری اعتبار دهنده اقدام نماید. در غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین یا فروش سهام فریز شده و یا کلیه اوراق بهادار متعلق به مشتری (غیر فریز) موضوع این قرارداد، نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند. بدیهی است فروش سهام فریز شده به عنوان وثیقه، بدون رعایت تشریفات آیین نامه معاملات بوده و نیازی به کسب دستور کتبی فروش از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۳ – مبلغ موضوع قرارداد

سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می‌شود یا سقف مندرج در ماده ۴ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

تصریح ۱: کارگزار اعتباردهنده می‌تواند با صلاحدید و بر اساس رویه‌های داخلی خود و با رعایت سقف‌های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید و انجام این دستور مستلزم اخذ دستور از مشتری نیست.

تصریح ۲: از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی لازم توسط مشتری تأمین نشده باشد، کارگزار اعتباردهنده چنین درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی می‌کند و احکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری در خصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.

تصریح ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، اقدام به تأمین و تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور اعم از کارمزد، سود و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده متعلقه (طبق محاسبات کارگزار اعتبار دهنده) افزوده و طبق رویه کارگزار از مشتری مطالبه و به حساب بدهکاری مشتری منظور می‌شود. مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط می‌نماید.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

تبصره ۴: چنانچه به هر علت، به واسطه خرید اعتباری مشتری، میزان بدهی وی نزد کارگزار از سقف مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن افزایش پیدا کند، مشتری مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مازاد ظرف دو روز اقدام نماید، در غیر این صورت، کارگزار می‌تواند با فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری، نسبت به کاهش بدهی وی تا سقف مجاز اعتبار اقدام نماید و مشتری در این خصوص حق طرح هیچ گونه ادعایی ندارد.

ماده ۴ - حقوق و تعهدات طرفین

۱. مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری ظرف مهلت مقرر در مقررات یا رویه اعتباری کارگزاری اعتبار دهنده (حسب مورد شامل تسویه روزانه یا حداکثر ماهانه) پرداخت نماید، به عبارت دیگر با توجه به اینکه اعتبار دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، توسط کارگزار اعتبار دهنده دارای مهلت یکماه می‌باشد، حداکثر مدت اعتبار پرداخت به مشتری نیز یکماه خواهد بود و مشتری موظف است در مدت تعیین شده (یکماهه) بدهی خود را تسویه نماید. در صورت عدم تسویه بدهی ظرف حداکثر یکماه، کارگزار اعتبار دهنده اختیار دارد برای تسویه بدهی از طریق تضامین مشتری از هر جهت که خود تشخیص می‌دهد نسبت به فروش اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورتیکه در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتبار دهنده مهلت تسویه بدهی کمتر از مدت معین در رویه کارگزار تعیین یا توافق شده باشد، مشتری باید در این موعد مقرر بدهی مورد نظر را پرداخت نموده و در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر کارگزار اعتبار دهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری و یا رویه‌های کارگزار یا مفاد این قرارداد را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری از هر جهت خواهد داشت.

تبصره ۲: هر گونه اعتباردهی مازاد بر ضوابط مندرج در رویه‌های کارگزار اعتبار دهنده و یا دستورالعمل‌های سازمان که بر اساس خطا یا اشتباه انسانی و یا سیستمی در حق مشتری ایجاد و مشتری از آن به هر نحو استفاده نموده و یا بهره ببرد، حتی برای مشتری ایجاد نموده و کارگزار اعتبار دهنده ولو کراراً حق اختیار کامل دارد تا نسبت به اصلاح یا برگشت اعتبار مازاد اقدام نموده و بدهکاری مشتری بر این اساس را مطابق رویه ها و شروط مقرر در این قرارداد از وی مطالبه و وصول نماید. مشتری ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه ادعا و اعتراض در خصوص این اصلاحات به تشخیص کارگزار اعتبار دهنده ولو کراراً را از خود سلب و ساقط نمود.

۲. امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم‌گیری نماید. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.

۳. کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۴. در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌گردد تا چنانچه کارگزار اعتبار دهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. مشتری مکلف است پس از تسویه مانده بدهی خود، درخواست خود را مبنی بر رفع فریز از سهامی که در طی انعقاد قرارداد اعتباری نزد کارگزار اعتبار دهنده فریز شده است، به صورت کتبی به کارگزار اعتبار دهنده اعلام نماید. تا زمانی که مشتری چنین درخواستی ارائه نداده است، کارگزار اعتبار دهنده مسئولیتی از این جهت نخواهد داشت.

۵. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد و به کارگزار اجازه و اختیار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزار اعتبار دهنده نسبت به استیفای طلب، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلق به آن (طبق دفاتر قانونی و اسناد حسابداری خود) از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار (شامل همه بازارها) متعلق به مشتری بدون نیاز به رعایت تشریفات خاص از جمله تکمیل یا امضاء دستور فروش، اقدام نماید.

۶. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تأدیه مبلغ پذیرهنویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیرهنویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیرهنویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می‌شود.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
		شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹	یدادش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۷. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا درخصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است، نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. این وجوه طبق شرایط مندرج در این قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد.
۸. تا زمانی که مشتری (چه در زمان حیات چه پس از فوت) بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتبار دهنده بدهکار باشد، کلیه‌ی مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سر رسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می‌شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.
۹. پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری‌های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.
۱۰. در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از ۳۰ روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین اقدام می‌نماید. در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات لازم الاجرا در زمان بازگشایی، اوراق بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.
۱۱. این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده، علاوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار اعتبار دهنده، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار به اعتبار دهنده اقدام نماید. چنانچه این قرارداد توسط مدیران یا نمایندگان مشتری امضا شود، امضا کنندگان با مشتری در ایفای تعهدات قراردادی مسئولیت تضامنی دارند.
۱۲. کارگزار اعتبار دهنده و مشتری توافق نموده‌اند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقف‌های مشخص شده در مقررات، تعیین گردد. در صورتی که با اصلاح مقررات، ضرایب تعدیل در خصوص هر یک از اوراق بهادار پایین تر یا بالاتر از ضرایب موجود تعیین شود، نصاب‌های جدید با توجه به مقررات تعدیل خواهد شد.
۱۳. مراجعه مشتری به سایت کارگزاری و مشاهده حساب خود به منزله تایید معاملات است و چنانچه در این خصوص ظرف حداکثر دو روز پس از انجام معامله، اعتراضی توسط مشتری ارائه نشود موجب عدم استماع دعاوی وی در این خصوص می‌گردد.
۱۴. مشتری متعهد می‌شود تا در هیچ زمان بیش از ۵۰ درصد اعتبار دریافتی را به خرید یک سهم اختصاص ندهد. در هر زمان بیش از ۵۰ درصد بدهی تجاری مشتری، به یک سهم اختصاص پیدا کند، مشتری مکلف است ظرف دو روز از طریق کاهش بدهی خود یا تغییر در ترکیب سهام خود، به نحوی عمل نماید تا بیش از ۵۰ درصد تضمین بدهی خود را به یک سهم اختصاص ندهد باشد، در غیر این صورت کارگزار می‌تواند نسبت به فروش سهام مذکور تا رسیدن به نسبت موضوع این ماده اقدام نماید.
۱۵. مشتری تعهد می‌نماید برکه سهام اوراق بهاداری را که به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده خریداری نموده است ولی به هر دلیلی ناظر آن اوراق بهادار به کارگزاری دیگری انتقال یافته است را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری به کارگزار اعتبار دهنده ارائه و فرم تغییر ناظر را تکمیل نماید در غیر این صورت کارگزار مجاز به فریز سهام مذکور نزد خود (بدون نیاز درخواست مشتری) می‌باشد.
۱۶. اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری از حیث تقدم مطالبات کارگزار اعتبار دهنده بر سایر بستانکاران، در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می‌شود و شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص ادعاهای اشخاص ثالث صرفاً به توقیف مازاد اوراق بهادار متعلق به مشتری نسبت به حساب تضمین اقدام خواهد کرد.
۱۷. هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، مانده بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از مانده حساب تضمین مشتری گردد، مشتری حق خرید جدید نداشته و موظف است از طریق فروش اوراق بهادار یا واریز وجه، کسری حساب خود را ترمیم کند. همچنین مشخصات مشتری که در چنین وضعیتی قرار گرفته، به عنوان مشتری در معرض ریسک به همراه مبلغ کسری حساب تضمین وی توسط کارگزار اعتبار دهنده در اختیار کانون و کلیه کارگزاران قرار می‌گیرد و کلیه کارگزاران موظف اند خرید اعتباری را برای مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف نمایند.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
		 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹	

تاریخ:

شماره:

۱۸. کارگزار اعتبار دهنده حق دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و که به هر دلیل و حتی ناشی از قراردادهای دیگر یا سابق در اختیار کارگزار قرار دارد حتی در صورت انقضای قراردادهای سابق یا انعقاد قراردادهای جدید، جهت احقاق حقوق خود استفاده نماید. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا از جانب مشتری اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از محل هر گونه تضامین در اختیار، از قبیل مورخ کردن اسناد تجاری (چک، سفته و برات) و مراجعه به بانک در جهت وصول مطالبات را انجام دهد. استفاده کارگزار اعتبار دهنده از هر یک از تضامین مشتری مانع استفاده وی از سایر تضامین نخواهد بود.

۱۹. مشتری یک فقره چک به شماره بانک، کد به مبلغ ریال معادل (حروف) ریال به کارگزار اعتبار دهنده تحویل داده است. چنانچه مشتری تعهدات خود در این قرارداد را انجام ندهد به کارگزار اعتبار دهنده وکالت می دهد تا نسبت به وصول مبلغ مندرج در چک موضوع این بند بدون هیچگونه تشریفات قضائی و قانونی اقدام نماید.

۲۰. مشتری با انعقاد این قرارداد، حق توثیق اوراق بهادار موضوع حساب تضمین در حساب کارگزار اعتبار دهنده را نزد شخص یا اشخاص ثالث، از خود سلب و ساقط نمود.

۲۱. سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد **دستورالعمل خرید اعتباری** شروط ضمنی این قرارداد محسوب می شود. در هر صورت هیچیک از مواد و بندهای این قرارداد نمی تواند با مفاد **دستورالعمل خرید اعتباری** مغایر باشد و در صورت برداشتهای متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

ماده ۵ – نحوه ارسال اختاریه های موضوع این قرارداد

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتبار دهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می کند. علاوه بر این کارگزار اعتبار دهنده به یکی از طرق ذیل که توسط کارگزار اعتبار دهنده انتخاب شده است، اختاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می کند:

* ابلاغ حضوری.

* ارسال پیامک به شماره همراه ثبت شده در سامانه سجام.

* پست الکترونیکی به نشانی ایمیل درج شده در سامانه سجام

* اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری.

* تماس از طریق شرکت کارگزاری.

تبصره ۱: ابلاغ اختاریه به هر یک از روش های فوق کفایت می کند.

تبصره ۲: در صورت ابلاغ اختاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابلاغ است.

تبصره ۳: ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری، یا اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتبار دهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

تبصره ۴: سایر مکاتبات و اختاریه های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می شود.

ماده ۶ – فورس مازور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

تبصره: عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس مازور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می شود و در این صورت کارگزار اعتبار دهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

ماده ۷ – فسخ و انفساخ قرارداد

بند ۱ – در موارد ذیل این قرارداد منفسخ و مطالبات کارگزار اعتبار دهنده از مشتری، حال (سررسید شده) می شود و هزینه های متعلق بر بدهی مشتری بر اساس محاسبات کارگزار اعتبار دهنده محاسبه و پرداخت آن به عهده مشتری است.

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی صلاح.
- توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری.
- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی.
- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری.

بند ۲ – هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می باشد.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن ها بر جای خود باقی است.

ماده ۸ – حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم اجراست.

ماده ۹ – اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است، نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می شوند.

تبصره: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود. این قرارداد در ۹ ماده و ۱۷ تبصره و در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر شرکت کارگزاری پاداش اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-------	-------------------	----------	---